



¿Cuál fue el nivel de acuerdo en el pleno del consejo constitucional de 2023?

Este estudio muestra que:

- La polarización fue menos determinante en el consejo constitucional (2023) que en la convención previa (2021-2022)
- La derecha votó en dos bloques diferenciados en el eje liberal-conservador
- Diferencias en la derecha sirvieron como factor de moderación
- Consejeros de izquierda votaron de forma relativamente coordinada

1. Acuerdo y coordinación en procesos constitucionales

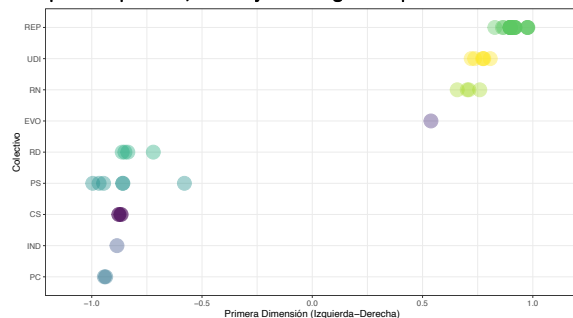
En todo proceso legislativo el nivel de acuerdo es relevante para la legitimidad del resultado. Que un proyecto de ley se apruebe con la mitad más uno es una cosa, y que se apruebe con la totalidad de los votos es otra muy diferente. Mientras más amplios son los acuerdos, más legítimos son los resultados. Por eso, como corporación, a toda institución legislativa le conviene que sus proyectos se aprueben con las mayorías más altas posibles. Lo mismo es cierto para las asambleas, las convenciones y los consejos constitucionales. La legitimidad de los resultados no solo depende de que las propuestas sean redactadas por órganos democráticos y representativos, sino que también de que los acuerdos que se alcancen por dentro sean por las mayorías más amplias posibles, y no solo las suficientes. Por eso, es crucial entender cómo y dónde se generan las mayorías.

2. Mayorías en el pleno del consejo constitucional

Para entender cómo y dónde se forma mayorías es importante primero entender comportamiento individual de los miembros de una legislatura. Para no depender de etiquetas políticas autoimpuestas (como militancia), la literatura especializada propone técnicas como W-Nominate (Poole & Rosenthal 1984). Este método computacional, relativamente imparcial, es capaz de clasificar a legisladores usando solo votaciones como input. Y si bien no hay acuerdo entre los expertos sobre qué es exactamente lo que mide, hay cierto consenso que en al menos una de las dos dimensiones mide un posicionamiento ideológico. Y si bien hay menos acuerdo sobre lo que mide la segunda dimensión, hay quienes proponen que representa un continuo valórico. Así, este estudio sigue esta línea general y presume que la primera dimensión va de izquierda a derecha y la segunda de liberal-conservador.¹

La Figura 1 muestra el resultado de aplicar la técnica a las 974 votaciones que se escrutaron en el consejo constitucional de 2023. Cada punto representa el puntaje obtenido por un consejero sobre un continuo ideológico que va de izquierda (-1.0) a derecha (+1.0). Cada línea (y color) representa un partido político. El puntaje de cada miembro se puede observar con mayor detalle en la Figura en el Anexo (página 3 de este estudio). Cabe notar que el único consejero independiente (IND) fue elegido en una elección especial para miembros de los pueblos originarios.

Figura 1: Distribución de los 50 consejeros constitucionales, por partido político, en el eje ideológico: izquierda-derecha



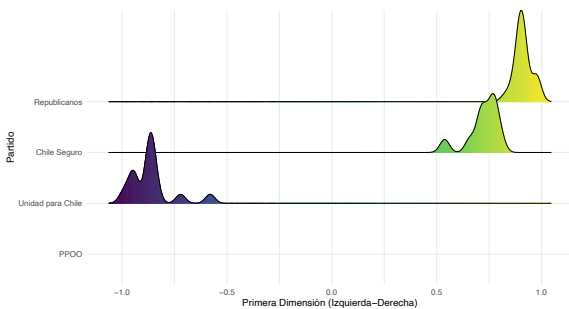
Fuente: Puntajes de W-Nominate computados para este estudio. Datos de Bunker (2023a).

La distribución visible en la Figura 1 no debiese sorprender demasiado considerando que es consistente con lo que se pudo haber anticipado a partir de los resultados de la elección (i.e., candidatos electos por partidos de izquierda votaron en la izquierda). Lo que sí es interesante es que ningún consejero marco plenamente dentro de la zona moderada (de -0.5 a +0.5). Todos se ubicaron hacia algún extremo de esos marcadores centrales.

La Figura 2 complementa lo anterior y agrupa a los consejeros en base a sus grandes coaliciones (Republicanos, Chile Seguro y Unidad para Chile). Cada curva representa la distribución de los puntajes de los miembros en la primera dimensión (izquierda-derecha), y enfatiza los trechos donde se ubicaron las grandes mayorías.²

Entre otras cosas, muestra dos grupos distintos dentro de la derecha. Esto no solo confirma el distanciamiento observado en las cuatro comisiones temáticas del consejo (Bunker, 2023b), pero también en el proceso constitucional de 2021-2022 (Bunker, 2023c). Esto es relevante en tanto es indicativo de heterogeneidad dentro del sector hegemónico. Por lo pronto, las curvas sugieren que hubo un peso y un contrapeso dentro de la derecha.³

Figura 2: Distribución de coaliciones en el eje izquierda-derecha



Fuente: Puntajes de W-Nominate computados para este estudio. Datos de Bunker (2023a).

3. Patrones en dos dimensiones

La Tabla 1 muestra el puntaje de promedio de cada partido, en cada una de las dos dimensiones capturadas por W-Nominate. Quizás lo más relevante es que muestra que ningún partido por sí solo tuvo la mayoría suficiente como para legislar unilateralmente. Y mientras que Republicanos contó con los votos suficientes para rechazar enmiendas (20 de 50), no contó con los votos para aprobarlas unilateralmente (30 de 50). Esto apoya la idea planteada arriba de que hubo un contrapeso dentro del consejo, en tanto el partido hegemónico necesitó de al menos ocho votos adicionales para poder aprobar sus propuestas. Esto implica la incorporación de al menos dos partidos adicionales.

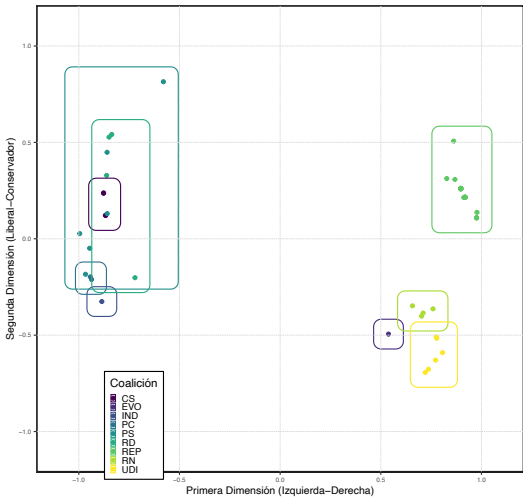
Tabla 1. W-Nominate: Puntajes promedios por partido en dos dimensiones dentro del Consejo Constitucional

Partido	#	Primera Dimensión (Izquierda-Derecha)	Segunda Dimensión (Liberal-Conservador)
Republicanos	22	0.91	0.24
UDI	6	0.76	-0.60
RN	4	0.71	-0.37
Evopoli	1	0.54	-0.49
RD	4	-0.82	0.30
PS	6	-0.87	0.20
CS	4	-0.87	0.18
IND (PP.OO)	1	-0.89	-0.33
PC	2	-0.94	-0.20
TOTAL/PROMEDIO*	50	0.26	0.04

Fuente: Puntajes de W-Nominate computados para este estudio. * Promedio ponderado.

La Figura 3 gráfica la distribución de los nueve partidos en un mapa cardinal de dos dimensiones. Una vez más confirma la división de la derecha en dos grupos. Mientras que Republicanos se ubicó en el espacio donde tradicionalmente se han ubicado los partidos conservadores, los partidos de la derecha tradicional (EVO, RN y UDI) se ubicaron en el espacio donde teóricamente se ubicarían partidos más liberales. La Figura también muestra que, como en las comisiones, la izquierda fue coherente en lo ideológico, pero no en lo valórico. Los consejeros elegidos por la lista Unidad para Chile se dividieron entre conservadores (o tradicionales) y progresistas (o liberales).

Figura 3: Distribución de colectivos en dos dimensiones



Fuente: Puntajes de W-Nominate computados para este estudio. Datos de Bunker (2023a).

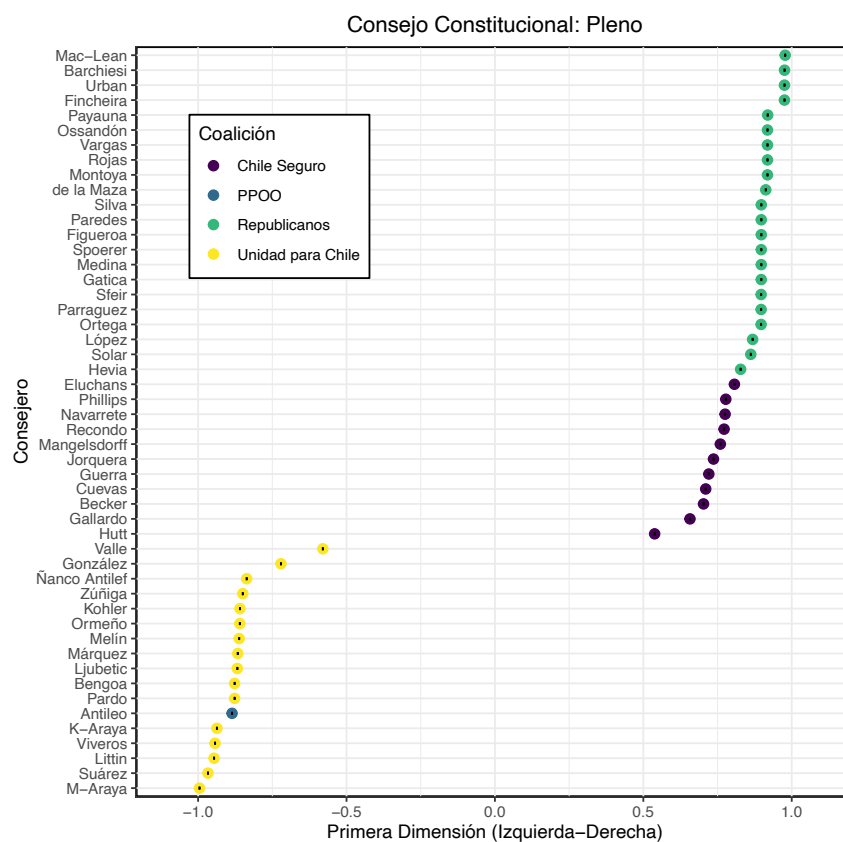
4. Una izquierda y dos derechas

La evidencia revisada en este estudio sugiere que si bien se observó una polarización relevante en las votaciones del pleno del consejo constitucional no fue un factor influyente en el resultado. A diferencia de lo que ocurrió en el primer proceso, en el segundo proceso hubo un contrapeso relevante dentro del sector hegemónico—como se observa en la Figura 3.

Además, es relevante mencionar que, a pesar de la polarización, 806 de las 974 votaciones fueron aprobadas en el pleno (82,8%). En comparación, en la convención constitucional solo 1,581 de las 4,377 fueron aprobadas (36.1%). Un estudio Res Pública (2023) muestra que más de 50% de las votaciones fueron aprobadas con más de 90% de afirmativos. Esto reafirma la idea de que la polarización es más problemática cuando el nivel de acuerdo legislativo es bajo (como en la convención constitucional) que cuando el nivel de acuerdo es alto (como en el consejo constitucional).

Por el lado del comportamiento legislativo, el estudio dio a conocer que hubo tres grandes coaliciones en el consejo constitucional de 2023: una grande y flexible de izquierda y dos medianas y coordinadas de derecha. Esto emula lo que se vio en procesos constitucionales anteriores, y abre la pregunta a si será un patrón permanente, o solo un fenómeno recurrente dentro del marco del proceso constitucional más amplio.

ANEXO



Fuente: Datos de Bunker (2023a).



REFERENCIAS

- Bunker, K. (2023). Rollcall votes of the constitutional council of Chile, 2023. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/JLTSRL>
- Bunker, K. (2023). ¿Cuál fue el nivel de acuerdo en el pleno de la convención constitucional de 2021-2022? *Ideas* 1(6): 1-5. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26767.76960>
- Lo, J. (2007). *Using W-NOMINATE in R*. Mimeo.
- Poole, K. T., & Rosenthal, H. (1984). The polarization of American politics. *The Journal of Politics*, 46(4), 1061-1079. <https://doi.org/10.2307/2131242>
- Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2001). D-nominate after 10 years: A comparative update to congress: A political-economic history of roll-call voting. *Legislative Studies Quarterly*, 5-29. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1154162>
- Poole, K. T., Lewis, J., & Lo, M. J. (2018). Package 'wnominate'. R packages. <https://cran.r-project.org/package=wnominate>
- Poole, K. T., Lewis, J. B., Lo, J., & Carroll, R. (2008). Scaling roll call votes with W-NOMINATE in R. *SSRN* 1276082. <http://dx.doi.org/10.18637/jss.v042.i14>
- Zucco Jr, C. (2009). Ideology or what? Legislative behavior in multiparty presidential settings. *The Journal of Politics*, 71(3), 1076-1092. <http://dx.doi.org/10.1017/S0022381609090896>



NOTAS

1: La literatura es extensa y detallada en la discusión de las utilidades y restricciones de W-Nominate. Se sugiere revisar el detalle de esos *caveats* para entender las limitaciones del análisis. Ver: Zucco Jr, C. (2009); Poole et al. (2008); Lo, J. (2007); Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2001).

2: La línea vacía representa al consejero que fue elegido en la elección especial de escaños reservados. Naturalmente, no se puede computar una curva de distribución con una observación.

3: Pesos y contrapesos son indicativos de moderación. Se interpreta el hecho de que el sector hegemónico (Partido Republicanos) haya tenido que negociar con la derecha tradicional (Chile Seguro) como un incentivo a moderación. Esta moderación se suma a los incentivos de moderación identificados en Bunker (2023b).

Autor

Kenneth Bunker
kenneth.bunker@uss.cl

Contacto

Laboratorio de Democracia y Gobierno
Facultad de Economía y Gobierno
Universidad San Sebastián
Bellavista 7, Piso 5
Recoleta, Santiago
Región Metropolitana
Chile

Misión

El Laboratorio de Democracia y Gobierno forma parte de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. El propósito principal del Laboratorio es impulsar investigación científica en las líneas de instituciones democráticas, gestión pública y economía política. Los estudios de la serie Ideas están disponibles para la comunidad académica y la ciudadanía en general de forma abierta, estandarizada y comprensible en el siguiente enlace: <https://uss.cl>.